



preparatic 31

TEMA 17

EL MERCADO DE TRABAJO: EVOLUCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS ACTUALES. PRINCIPALES
MAGNITUDES. POLÍTICAS PÚBLICAS DE
EMPLEO.

Versión
Fecha de actualización

31.1
19/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	EL MERCADO DE TRABAJO: EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES	3
1.1	Conceptos generales.....	3
1.2	Antecedentes.....	4
1.3	Análisis de la evolución del mercado de trabajo en España	4
1.4	Características actuales del mercado de trabajo	6
1.5	Uberización (gig economy).....	7
1.6	Teletrabajo	7
2	PRINCIPALES MAGNITUDES.....	8
3	POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO.....	11
3.1	Tipos de políticas públicas de empleo	11
3.2	Objetivos de las políticas para el empleo.....	11
3.3	Aprobación de las políticas públicas de empleo	11
3.4	Ejecución de las políticas públicas de empleo.....	11
3.5	Normativa de referencia	12
3.5.1	Constitución española.....	12
3.5.2	Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010)	13
3.5.3	Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (posteriormente Ley 3/2012)	13
3.5.4	Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.	14
3.5.5	Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo	14
3.5.6	Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.....	14
3.5.7	Ley 3/2023, de 28 de febrero, de empleo.....	15
3.5.8	Real Decreto-Ley 5/2023.....	16
3.5.9	Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo.....	17
3.5.10	Otros planes.....	17
4	FUENTES.....	19

1 EL MERCADO DE TRABAJO: EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES

1.1 Conceptos generales

Mercado de trabajo (o mercado laboral): conjunto de relaciones entre empleadores (oferentes de empleo) y personas que buscan trabajo remunerado. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercados (financiero, inmobiliario, de materias, etc.); principalmente en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente.

El mercado de trabajo está regularizado dado los factores negativos que se derivan del desempleo (exclusión social, marginalidad, delincuencia), concretamente mediante condicionantes a priori (ej. salario mínimo, incentivos fiscales, convenios sectoriales); o condicionantes a posteriori (ej. prestaciones y subsidios). Cuando se producen desviaciones es necesario actuar para compensarlas:

- Sobre la demanda (ej. capacitación y reciclaje de trabajadores).
- Sobre la oferta (ej. impulsar sectores con más potencial, estímulos fiscales para empresas).

El conjunto de estas actuaciones son las políticas públicas de empleo.

- Relación entre crecimiento y empleo:
 - Ley de Okun: desde hace unos años se considera que el umbral de creación de empleo se encuentra en una tasa de crecimiento del PIB próxima al 1,5% o 2%.
 - Paro natural o NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment): máximo nivel de paro que el PIB puede mantener de forma sostenida en el tiempo. Si la tasa de paro cae por debajo de la NAIRU es probable que la inflación se dispare.
- Impacto en PIB: ingresos dependientes del trabajo.
- Adaptación a la demanda: sobrecualificación en unos sectores e infracualificación en otros; poco adecuada para el tejido productivo actual.

Desempleo: situación en la que se halla quien, siendo habitualmente trabajador por cuenta ajena y encontrándose apto para trabajar, ha de permanecer ocioso y sin prestar sus servicios por causa independiente de su voluntad. Tipos de desempleo:

- Coyuntural (keynesiano): debido a una insuficiencia de demanda como consecuencia de los distintos ciclos económicos: situaciones de crisis económica o factores estacionales. Se puede compensar estimulando la demanda con una adecuada política fiscal.
- Friccional (neoclásico): inevitable debido a que nunca va a ser perfecto el encaje entre oferta y demanda. Se manifiesta, por ejemplo, cuando los trabajadores abandonan su empleo para buscar otro, o cuando se trasladan geográficamente y como consecuencia cambian de empleo.
- Estructural: desajustes profundos del sistema productivo que impiden que una economía genere todos los puestos de trabajo que necesita. No se puede

solucionar con estímulos fiscales, porque tendrían que ser tan grandes que comprometerían la inflación.

Fuentes de medida del desempleo:

- Encuesta de Población Activa, EPA → del Instituto Nacional de Estadística (INE), trimestral, en base a directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Estadísticas y datos de empleo: demanda y oferta de empleo, flujo de colocaciones registradas, paro registrado y beneficiarios de las prestaciones de desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) u organismos autónomos equivalentes que hayan asumido estas competencias en cada CCAA, mensual.
- Cotizaciones a la Seguridad Social, a través del registro de afiliación a los diferentes regímenes de cotización (mensual).

1.2 Antecedentes

- Libro Blanco de J. Delors (1993) sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo.
- Tratado de Ámsterdam.
- Estrategia de Empleo de 2003.
- Planes Nacionales de Acción para el Empleo, hasta 2004.
- Programas Nacionales de Reformas (PNR) en el marco de la Estrategia de Lisboa.
- Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
- Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013 – 2016.
- Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
- Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado.
- Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014 – 2016.
- Nuevos textos refundidos de:
 - Estatuto de los Trabajadores: Real Decreto Legislativo 2/2015.
 - Ley de Empleo: Real Decreto Legislativo 3/2015 → Parcialmente derogado por la Ley 3/2023 (excepto arts. 15 a 18).
 - Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Real Decreto Legislativo 5/2015.
 - Ley General de la Seguridad Social: Real Decreto Legislativo 8/2015.

1.3 Análisis de la evolución del mercado de trabajo en España

Puntos a analizar:

- Integración europea (moneda única, libre circulación).
- Fenómenos migratorios: crecimiento de la inmigración, emigración de jóvenes durante la crisis.
- Incorporación de la mujer.
- Envejecimiento de la población.
- Estructura del desempleo (evolución por sectores y por CCAA).
- Estabilidad, dualidad del mercado laboral (indefinidos vs temporales).
- Globalización.

Evolución histórica:

- **[1986 – 1998]** En 1986 se produjo una incorporación masiva de personas al mercado de trabajo debido a la recuperación económica. El aumento de la población ocupada se frenó en 1991, 1992 y 1993, debido a la crisis que afectó a los países desarrollados como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y las tensiones en el precio del petróleo ocasionadas por la Guerra del Golfo, hasta que en 1994 y 1995 y sucesivos vuelve a ser más favorable.
- **[1998 – 2007]** La evolución del mercado de trabajo entre 1998 y 2007 fue claramente positiva (según la EPA, la tasa de actividad pasó del 52% al 58,9% y la tasa de paro bajó del 18,6% al 8,3%). Esto supuso un cambio claro de posición de nuestro mercado de trabajo dentro de la UE. Dos fenómenos incidieron en este panorama: la moneda única, que ha permitido mantener los tipos de interés bajos y un tipo de cambio fuerte, y la inmigración, un fenómeno habitual en los países centrales de la UE pero extraordinario para la economía y la sociedad españolas. Según la EPA, más del 45% del empleo neto creado en esos años era extranjero, superando el 70% en algunos sectores como la construcción.
- **[2007 – 2013]** La profunda crisis desencadenada a partir del último trimestre de 2007 ha supuesto un punto de inflexión en la evolución del empleo en nuestro país, ya que enseguida tuvo efectos sobre la economía real, afectando a los sectores inmobiliario y de la construcción primero, e industrial y de servicios, después. Entre los años 2008 y 2013, el paro ha pasado en España del 9,5% al máximo histórico del 27,16%, alcanzado en el primer trimestre de 2013. En el cuarto trimestre de 2014 esta cifra aún es del 23,7%, una cifra que es especialmente preocupante si se compara con la media de la Eurozona, de un 12% según Eurostat.
- **[2013 – 2018]** Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2013 el empleo disminuyó en 65.000 personas con respecto al trimestre anterior, lo que se traduce, tras descontar los factores estacionales, en un incremento de la ocupación, por primera vez desde mediados de 2008, de alrededor de unas 37.000 personas (0,2%). En el último trimestre, las afiliaciones mostraron un aumento del empleo en términos intertrimestrales (0,4%), que se prolongó al inicio de 2014. La bajada de desempleados en 2014 fue de 253.627 personas. En cuanto a los afiliados, la Seguridad Social cierra el año con un aumento medio de 417.574 afiliados, lo que supone una subida del 2,5%. Esta tendencia favorable se mantuvo hasta el último trimestre de 2018, que presentó una tasa de paro del 14,45%, el valor más bajo desde el inicio de la crisis, y 19.024.465 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de cierre de los últimos once.
- **[2019 – 2021]** La evolución del desempleo, según la EPA, mantuvo una tendencia decreciente durante el año 2019, llegando al 13,78% en el último trimestre de ese año. La evolución positiva, sin embargo, se interrumpió en el 1T del 2020 con la pandemia de COVID-19, alcanzándose un máximo de 16,26% de parados en el tercer trimestre. En parte, se palió el impacto mediante la utilización del mecanismo del ERTE, llegando a 3,5 millones de personas acogidas a esta figura en marzo de 2020 y cerrándose el año con 755.000 personas. En 2021 la tasa de paro fue decreciéndose progresivamente, hasta el 14,57% (3T). Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social se situó en 19.771.613 en noviembre de 2021.

- **[2022 – Actualidad]** En 2022 se observó una cierta ralentización de la economía española como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese año y de la posterior crisis energética. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre de 2022 el número de parados se situó en torno a 2,9 millones de personas, con un ligero aumento trimestral, aunque representó 200.000 desempleados menos que un año antes (-6,4%). La tasa de paro se situó en el 12,9%, 0,2 pp por encima del trimestre anterior y 0,4 pp por debajo de la interanual. En 2023, el mercado laboral mostró una evolución favorable, con un crecimiento sostenido del empleo y aumento de las horas trabajadas. Durante 2024, la ocupación continuó creciendo y la tasa de paro descendió progresivamente hasta situarse en torno al 11%. La recuperación se consolidó en 2025, cuando, según la EPA del Instituto Nacional de Estadística (INE), se alcanzó un máximo histórico de 22,46 millones de ocupados, con la creación de más de 600.000 empleos netos interanuales, una reducción del paro hasta 2,48 millones de personas y una tasa de paro del 9,93% en el cuarto trimestre, la más baja desde 2008 y por primera vez por debajo del 10%, en un contexto de aumento de la población activa y fuerte crecimiento del empleo indefinido.

1.4 Características actuales del mercado de trabajo

- La población ocupada femenina se ha duplicado desde 1985, debido a las profundas transformaciones sociales y económicas que ha experimentado el país.
- Alta tasa de desempleo juvenil y de la población de más de 55 años.
- Baja tasa de actividad emprendedora y dificultades para acceder a financiación.
- Complejo marco jurídico formado por normativa mercantil, sectorial y local, dispersa en normativa europea, leyes y reglamentos nacionales, autonómicos y locales, que hace necesario, en ocasiones, la dedicación de recursos humanos a este fin y/o la contratación de servicios de asesoramiento, lo que resulta especialmente gravoso para las empresas de menor dimensión.
- Barreras de entrada en determinados mercados (requisitos de obligado cumplimiento y regímenes de autorización).
- Deficiencias en el modelo de relaciones laborales. Dualidad en el empleo debido a la contraposición entre los contratos indefinidos y los temporales. El uso excesivo de los contratos temporales provoca una notable precarización del empleo, menores salarios, menor protección social y una disminución de la calidad del trabajo prestado que afecta a la competitividad.
- Desempleo muy elevado y persistente a largo plazo, que debe ser considerado de carácter estructural debido a la incapacidad de la economía para crear suficientes puestos de trabajo para todo aquél que lo demanda.
- Margen de mejora del entorno de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como de las TIC, esenciales para el crecimiento y la competitividad de un país.
- Mercados internacionales son una fuente esencial de crecimiento en un contexto de globalización caracterizado por una integración de los mercados cada vez mayor, elevada competencia. Mercado único europeo. Internacionalización de empresas, debido a la crisis económica.

- Desde 1977 ha sido muy importante el incremento de la población ocupada en el sector público. No obstante, desde 1995, a causa de la crisis financiera de los años 90 y el mayor dinamismo del sector privado, el empleo en el sector público se empezó a estancar, situándose en el rango del 20% del total.

1.5 Uberización (gig economy)

La **uberización** del trabajo (o *gig economy*) se ha extendido como nueva práctica, desde su inicio en la anterior década en EE.UU. Este tipo de trabajos está soportado por las plataformas tecnológicas desarrolladas en Internet, dando lugar a un modelo de flexibilidad y deslocalización, aunque se ha visto cuestionado en aspectos relacionados con la protección de los trabajadores. Habitualmente, estos participan en régimen de autónomos/pluriactividad o como microempresa y suele encajar con perfiles de más difícil empleabilidad o muy especializados.

A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, en contra de una de las empresas del ramo (Deliveroo), el gobierno ha legislado en este aspecto, aprobando la conocida como "**Ley rider**" (actualmente la Ley 12/2021 que deroga el anterior Real Decreto-ley 9/2021). El RD-ley 9/2021 entró en vigor en agosto de 2021 y la Ley 12/2021 en septiembre de 2021. Se adoptan medidas de protección de los derechos laborales de los trabajadores de reparto domiciliario mediante plataformas digitales: presunción de existencia de relación laboral y derecho de los órganos de representación de los trabajadores a ser informados por las empresas de los algoritmos de inteligencia artificial que puedan influir en las condiciones de trabajo o contratación.

1.6 Teletrabajo

Un aspecto importante para tener en cuenta es la modalidad de trabajo no presencial, influido por la introducción de herramientas TIC, así como los entornos de trabajos multinacionales impulsados por la globalización.

En el caso de España, según la EPA, en 2019 se incrementó el porcentaje de personas que trabajan desde el domicilio. Aquellas que lo hacen con normalidad (más de la mitad de la semana laboral) pasó del 4,3% al 4,8%, las que lo hicieron eventualmente aumentó del 3,2% al 3,5%.

Sin embargo, la tendencia reforzada por el impacto del COVID-19 parece que se está ralentizando recientemente en nuestro país. Así, Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) indica que el teletrabajo se ha ido reduciendo en porcentaje desde los máximos alcanzados durante la pandemia (marzo 2020, 16,2%). El teletrabajo total se ha reducido en el último año del 13,6% al 12,5%, en el último trimestre de 2022. El descenso ha sido gradual, aunque en el último trimestre de 2022 se observa un leve repunte de medio punto porcentual.

La regulación en España viene dada por la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Entre otros aspectos, se define esta modalidad, sin menoscabo de derechos y obligaciones, se indica que tiene carácter voluntario y reversible y que el acuerdo entre las partes debe hacerse por escrito.

Dentro de las Administraciones Públicas fue incluido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público el artículo 47bis relativo al teletrabajo por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2024, publicada en febrero de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el teletrabajo se ha consolidado en España en niveles claramente superiores a los previos a la pandemia. En el conjunto de 2024, alrededor del 14,6% de las personas ocupadas trabajó desde su domicilio de forma habitual u ocasional. De este total, aproximadamente un 7,5% lo hizo con normalidad (más de la mitad de los días laborables), mientras que en torno al 7,1% teletrabajó de manera ocasional. Estas cifras confirman una estabilización del trabajo a distancia tras los máximos alcanzados durante la crisis sanitaria, manteniéndose, no obstante, muy por encima de los valores observados en 2019.

2 PRINCIPALES MAGNITUDES

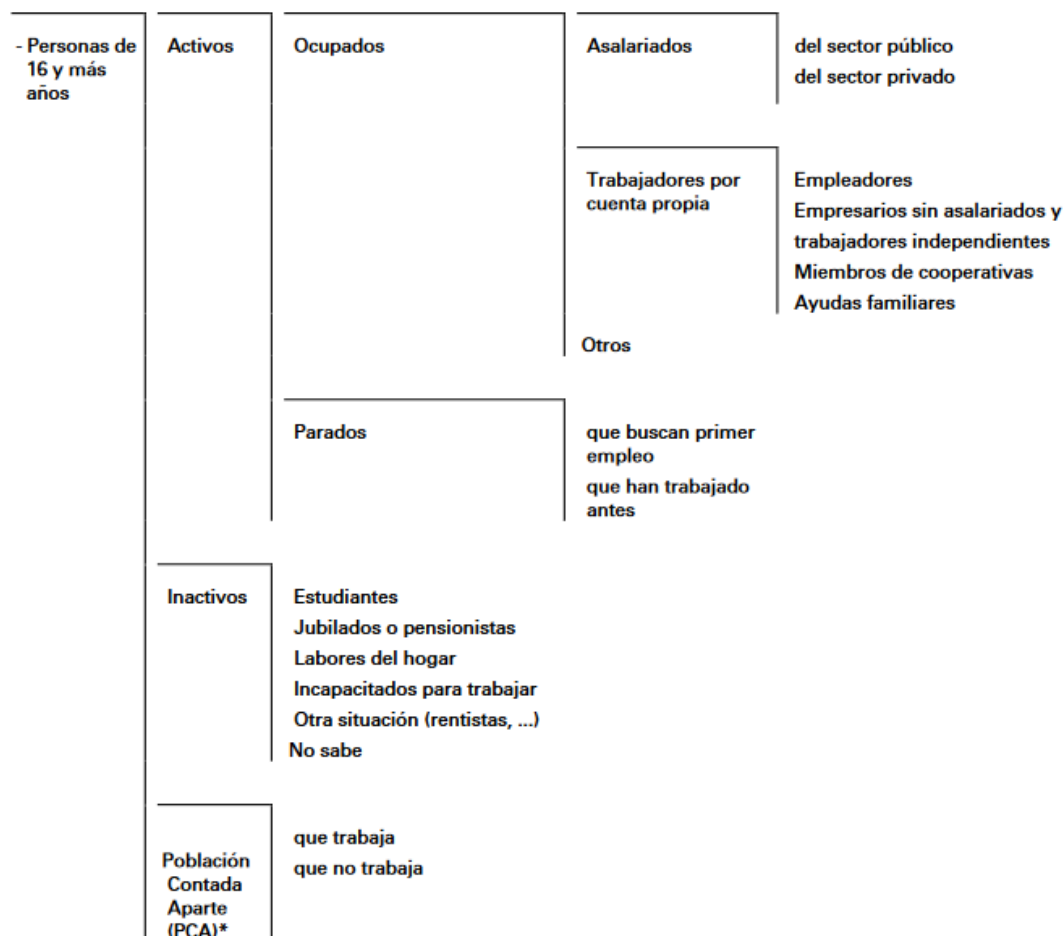
Definiciones de la EPA (<https://www.ine.es/daco/daco43/resumetepa.pdf>):

- **Población económicamente activa:** conjunto de personas de unas edades determinadas que en el periodo de referencia dado suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
- **Población ocupada:** aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia. Son:
 - Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas.
 - Personas con una actividad por cuenta propia.
- **Población parada o desempleada:** personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente las siguientes condiciones:
 - Sin trabajo.
 - En busca de trabajo.
 - Disponibles para trabajar.
 - También se consideran paradas las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán dentro de los tres meses posteriores a la semana de referencia. Por lo tanto, en este caso no se exige el criterio de búsqueda efectiva de empleo.
- **Población económicamente inactiva:** todas las personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia. Son:
 - Personas sin trabajo pero disponibles para trabajar.
 - Personas sin trabajo y no disponibles.

Relaciones analíticas:

- **Fuerza de trabajo asalariado** = personas con empleo asalariado + personas en busca de un trabajo asalariado.
- **Fuerza de trabajo no asalariado** = personas con trabajo por cuenta propia + personas en busca de un trabajo por cuenta propia.
- **Fuerza de trabajo total** = fuerza de trabajo asalariado + fuerza de trabajo no asalariado.
- **Ocupados** = personas con trabajo por cuenta ajena + personas con trabajo por cuenta propia.
- **Parados totales** = parados que buscan un empleo asalariado + parados que quieren establecerse por su cuenta.
- **Activos** = ocupados + parados.
- **Tasa global de actividad** = cociente entre el número total de activos y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años.
- **Tasa de paro** = cociente entre el número de parados y el de activos.
- **Tasa de temporalidad** = cociente entre el número de asalariados con contrato temporal y el número total de asalariados.
- **Tasa de trabajo a tiempo parcial** = cociente entre el número de ocupados a tiempo parcial y el número total de ocupados.

Esquema de clasificación de la población:



Factores que influyen en la tasa de actividad:

- La evolución de la población activa: responde a motivos demográficos y socioeconómicos (ejemplo: envejecimiento de la población, flujos migratorios, incorporación de la mujer...).
- La evolución de la población ocupada y la demanda de trabajo: responde a cambios en la estructura del aparato productivo. Éstos pueden ser temporales (por ejemplo estacionalidad) o permanentes (incorporación de determinadas tecnologías).

Algunos datos relevantes, fuente Encuesta Población Activa (INE):

DATOS POR SEXO (EPA 4T2025)	Datos totales	Hombres	Mujeres
Población de 16 años o más (miles)	42.315,3	20.612,7	21.702,5
Población activa (miles)	24.940,4	13.159,1	11.781,3
1. Ocupados (miles)	22.463,3	12.005,8	10.457,5
2. Parados (miles)	2.477,1	1.153,3	1.323,8
Población inactiva (miles)	17.374,9	7.453,6	9.921,3
Tasa de actividad (%)	58,94	63,84	54,29
Tasa de paro (%)	9,93	8,76	11,24

DATOS POR EDAD (EPA 4T2025)	Menores de 25 años	55 y más años
Paro por edad (%)	23,01%	9,8%

DATOS POR REGIÓN (EPA 4T2025)	CCAA con más paro	CCAA con menos paro
Tasa de paro por región	Melilla (23,00%)	Cantabria (6,77%)

DATOS DE OCUPACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO (EPA 4T2025)	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
Total ocupados (miles de personas)	22.463,3	780,7	3.031,8	1.559,3	17.091,4
Porcentaje (%)	100,0%	3,5%	13,5%	6,9%	76,1%

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO

3.1 Tipos de políticas públicas de empleo

En función del objetivo:

- Políticas activas (orientadas a la inserción y reinserción laboral).
 - Cursos, becas, rebajas fiscales por contratación.
- Políticas pasivas (reducen los efectos negativos del desempleo).
 - Keynesianas (subsidios y ayudas).

Pueden actuar sobre:

- La oferta (rentas, moderación salarial)
- La demanda (política fiscal, monetaria y comercial)
- Ambas (cambio del marco de relaciones laborales, reestructuración de sectores, flexibilización para la creación de empresas).

3.2 Objetivos de las políticas para el empleo

- Igualdad de oportunidades y no discriminación:
 - Corrección de desviaciones.
 - Discriminación positiva.
- Atención al desempleado:
 - Medidas de protección social y preventivas.
 - Prestaciones de desempleo.
 - Políticas activas de tipo genérico (formación, reeducación).
 - Políticas activas dirigidas a colectivos especiales: mujeres, jóvenes, mayores, parados de larga duración, discapacitados.
- Armonización del mercado de trabajo:
 - Corrección de desequilibrios territoriales.
 - Movilidad geográfica interior.
 - Migración exterior.
 - Coordinación con organizaciones nacionales (CCAA) e internacionales.

3.3 Aprobación de las políticas públicas de empleo

- Diálogo social.
- Competencias del Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Competencias de las CCAA.
- Coordinación: la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.

3.4 Ejecución de las políticas públicas de empleo

Las competencias en empleo están distribuidas entre el Estado y las CCAA. Para coordinarlos se crea el Sistema Nacional de Empleo (SNE).

Sistema Nacional de Empleo (SNE): conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. Está compuesto por (art. 8 Ley 3/2023):

- **Agencia Española de Empleo.** El SEPE pasará convertirse en la Agencia Española de Empleo.
- Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas.

Órganos del SNE (art. 8 Ley 3/2023):

- **Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales:** instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y la de las CCAA en materia de política de empleo y especialmente en lo relacionado con la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo.
- **Consejo General del SNE:** órgano consultivo de participación institucional en materia de política de empleo. Está integrado por un representante de cada una de las CCAA y por igual número de miembros de la AGE, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales más representativas.

Instrumentos de coordinación:

- **Estrategia española de Apoyo Activo al Empleo** (art. 12 Ley 3/2023): aprobada por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La propuesta de estrategia se elaborará en colaboración con la Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y previa consulta, en sus ámbitos respectivos, de los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social. Tiene carácter cuatrienal.
- **Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno** (art. 13 Ley 3/2023): carácter anual. Concreta las directrices necesarias para alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, objetivos de la Estrategia, así como los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los mismos.
- **Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo** (art. 14 Ley 3/2023): tiene como finalidad el establecimiento de protocolos para el registro de datos comunes y la integración de la información relativa a la gestión de las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo que realicen la Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo autonómicos y las entidades colaboradoras en todo el territorio del Estado, y las ofertas y demandas de empleo registradas en las agencias de colocación colaboradoras.

3.5 Normativa de referencia

3.5.1 Constitución española

- Política orientada al pleno empleo (art. 40 CE).
- Mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 41 CE).
- Se promoverán acciones para facilitar la vuelta de los trabajadores españoles en el extranjero. (Art. 42)

Los derechos laborales específicos individuales:

- Derecho a la huelga (art. 28.2 CE).
- Derecho al trabajo y deber de trabajar (art. 35.1 CE).

- Derecho a la libre elección de profesión u oficio (art. 35.1 CE).
- Derecho a la promoción a través del trabajo (art. 35.1 CE).
- Derecho a la suficiencia e igualdad salariales (art. 35.1 CE).
- Derecho a la formación y readaptación profesionales (art. 40.2 CE).
- Derecho a la salud y seguridad laboral (art. 40.2 CE)

3.5.2 Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010)

Supone una reforma en profundidad del mercado laboral español, cuya causa origen se encuentra en la crisis económica mundial iniciada en 2007, que se reflejó en España en un fortísimo aumento del número de desempleados, muy por encima de la pérdida de empleos manifestada en otros países de la UE. Objetivos:

- Reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más equilibrado y sostenible.
- Reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción temporal de jornada, como mecanismo que permita el mantenimiento del empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la contratación temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas.
- Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes, reordenando para ello la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente, haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral.

3.5.3 Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (posteriormente Ley 3/2012)

Esta reforma laboral busca contribuir a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo. Objetivo:

- Equilibrio en la regulación de las relaciones de trabajo, entre la flexibilidad interna y la externa (flexiseguridad).
- Equilibrio entre la regulación de la contratación indefinida y temporal.
- Equilibrio entre la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo, entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de trabajo.

Medidas:

- Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.
- Se autoriza a las ETT a actuar como agencias privadas de colocación.
- Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales.
- Se da mayor flexibilidad interna a las empresas para que ante situaciones económicas adversas el empresario y los trabajadores puedan modular las condiciones de su relación laboral.
- Se concede prioridad a los convenios de empresa.

- Descuelgue o inaplicación de determinadas condiciones del convenio como medida para evitar despidos, a través del acuerdo en la propia empresa o, llegado el caso, en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
- Fin de la ultractividad. Límite máximo de 1 año, salvo pacto en contrario, a la eficacia de un convenio tras la finalización de su vigencia.

3.5.4 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Esta ley tiene por objeto adoptar las medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

3.5.5 Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

Pretende garantizar el mantenimiento del empleo en determinados colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y el desempleo, con medidas como:

- Registro de la jornada de trabajo.
- Subsidio para personas mayores de 52 años.
- Bonificación para las empresas que contraten a personas desempleadas de larga duración.
- Medidas de protección contra la pobreza infantil.
- Incremento de las cuantías mínimas de la prestación por incapacidad permanente total para menores de 60 años.
- Reducción de las cotizaciones a los trabajadores agrarios.
- Bonificación a la conversión de los contratos temporales del sistema especial agrario.
- Ampliación de los beneficios del Fondo de Garantía Juvenil.
- Recuperación del Fondo estatal para ayudar a los inmigrantes.
- Prestación de paternidad.
- Creación de un Grupo de Expertos para la creación de un nuevo Estatuto de Trabajadores.

3.5.6 Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

Pretende avanzar en la reducción de la precariedad y la dualidad en el mercado de trabajo, así como en la mejora de la flexibilidad de las empresas. Para ello, modula ciertos aspectos de las dos anteriores reformas laborales, entre lo más destacado:

- Introduce el carácter prioritario de los contratos indefinidos.
- Se limita la tipología de contrato temporal. Desaparecen los contratos de obras y servicios en favor de los contratos de tipo fijo-discontinuo.
- Modifica los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), simplificando que las empresas pueden acogerse a ellos.

- Vuelve a estar vigente la ultraactividad (renovación automática del convenio de empresa mientras se negocia uno nuevo entre la empresa y los representantes de los trabajadores).
- Nuevo mecanismo para dar flexibilidad y estabilidad al empleo, al que podrán acogerse las empresas, conocido como mecanismo RED. Este mecanismo permitirá reducir la jornada laboral o suspender el trabajo cuando sea activado por el Consejo de Ministros. Contempla financiación y formación por parte de la Administración.

3.5.7 Ley 3/2023, de 28 de febrero, de empleo

Deroga parcialmente el RD legislativo 3/2015 (excepto los arts. del 15 al 18). Se destacan las siguientes novedades:

- Creación de la Agencia Española de Empleo. Se fijan las bases para la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo. Las condiciones de este cambio se regularán mediante real decreto y se procederá a la aprobación de su Estatuto. Mientras tanto, los artículos 15 a 18 del RD legislativo 3/2015 seguirán vigentes.
- Ampliación de los colectivos de atención prioritaria. Se consideran personas especialmente vulnerables a la hora de encontrar trabajo:
 - Jóvenes y mujeres con baja cualificación.
 - Desempleados de larga duración.
 - Personas con discapacidad.
 - Personas con capacidad intelectual límite.
 - Personas con trastornos del espectro autista.
 - Colectivo LGTBI.
 - Mayores de 45 años.
 - Migrantes.
 - Personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional.
 - Víctimas de trata de seres humanos.
 - Mujeres víctimas de violencia de género.
 - Personas en situación de exclusión social.
 - Población gitana.
 - Personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas.
 - Personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.
 - Víctimas de terrorismo.
 - Personas afectadas por adicciones.
 - Personas descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género.
 - Personas adultas con menores de dieciséis años o mayores dependientes a cargo, especialmente si constituyen familias monomarentales y monoparentales.
- Establecimiento de un catálogo de servicios común en todo el territorio nacional. Las personas demandantes de servicios de empleo contarán con los siguientes servicios garantizados:

- Elaboración de un perfil individualizado.
- Tutorización individual, asesoramiento continuado y atención personalizada.
- Itinerario o plan personalizado.
- Formación en el trabajo.
- Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
- Intermediación laboral eficiente.
- Establecimiento de un canal de recepción de los servicios presencial o digital alternativo.
- Acceso a trabajos en cualquier territorio del Estado en iguales condiciones.
- Protección social precisa que permita el mantenimiento de un nivel de vida digno durante el proceso de búsqueda de ocupación.
- Expediente laboral personalizado único.

El desarrollo de estos se realizará en el Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

- Mejora de la inembargabilidad del SMI. El SMI en su cuantía tanto mensual como anual, no se puede embargar. Esta norma no es nueva, pero en la legislación que estamos analizando se amplía este concepto. Concretamente, se añade que se tendrán en cuenta "tanto el periodo de devengo como la forma de cómputo", garantizándose la inembargabilidad de la cuantía que resulte en cada caso.
- Retorno del control público a los despidos colectivos. Establece que el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de comprobar –como hasta ahora– los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará –y aquí está la novedad– sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir.
- Equiparación de la incapacidad a la discapacidad en los beneficios relacionados con el trabajo. El 33% de discapacidad que se consigue con una incapacidad permanente ahora engloba el acceso al mercado laboral para personas discapacitadas.

3.5.8 Real Decreto-Ley 5/2023.

Se trata del Real decreto-ley, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de la palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de directivas de la unión europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del derecho de la unión europea.

En el libro segundo de este Real Decreto se procede a la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo reforzando los derechos de conciliación de los trabajadores:

- Derecho a la no discriminación
- Derecho a la adaptación de la jornada ampliándose las personas que lo pueden solicitar
- Permisos retribuidos para ausentarse del trabajo
- Reducción de jornada por cuidados
- Permiso parental de 8 semanas

Este Real Decreto efectúa modificaciones en: el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

3.5.9 Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo.

Tiene por objeto desarrollar el mecanismo RED, previsto en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, para crisis sectoriales o cíclicas. El Mecanismo RED debe ser activado por acuerdo expreso del Consejo de Ministros previa información a las organizaciones sindicales y patronales posibilidad de que las empresas puedan realizar la solicitud de medidas muy concretas, como pueden ser la suspensión de contratos laborales u otras, como reducción de jornada.

3.5.10 Otros planes

Los más destacados en el ámbito de la UE:

- La Brújula Digital europea (reemplazando a la Estrategia Europa 2020): con un horizonte fijado en 2030, uno de sus cuatro ejes está orientado a empoderar digitalmente a la ciudadanía. Se pretende formar a los ciudadanos con capacidades digitales y a profesionales TIC altamente cualificados. En concreto, con objetivos de, al menos, el 80 % de todos los adultos con competencias digitales básicas y con veinte millones de especialistas en TIC en la UE, fomentando un mayor número de mujeres que adopten estos tipos de trabajos.
- Fondo Social Europeo Plus (FSE+): periodo 2021-2027. Es el instrumento financiero más destacado de la UE orientado a la movilidad laboral y formación de los trabajadores. Se busca favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Fusiona el Fondo Social Europeo (FSE, 2014-2020), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI, por sus siglas en inglés) y el Programa Salud UE.
- Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027. Iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

En el ámbito de España:

- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Dentro de la Palanca 8 (nueva economía de los cuidados y política de empleo), componente 23 (nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo). Inspira la reforma del mercado laboral, el impulso a las políticas activas de empleo y la digitalización del SEPE.

- España Digital 2026, destacando el eje 3 referente a capacitación digital y otros varios focalizados en la economía general y la empresa.
- Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, que sustituye a la estrategia 2021-2024 y constituye el principal instrumento de planificación y coordinación de las políticas públicas de empleo en el período cuatrienal. Aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el seno del Sistema Nacional de Empleo y con participación de las Comunidades Autónomas y de los interlocutores sociales, la Estrategia refuerza el enfoque centrado en las personas y las empresas, la orientación individualizada, la evaluación por resultados y la adecuación de las políticas activas a la transformación productiva, digital y ecológica de la economía. Asimismo, mantiene la atención prioritaria a los colectivos con mayores dificultades de inserción y se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del marco europeo de gobernanza económica.
- Programa Nacional de Reformas 2023. Se estructura entorno a cuatro grandes ejes de política económica: Transición verde; Transformación digital y mejora de la productividad; Cohesión social y territorial y políticas para las generaciones futuras; Estabilidad macroeconómica y resiliencia.
- Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2024 (PAFED).
 - Está dotado de 6.388.584 millones de euros
 - Se incluyen un total de 89 servicios y programas distintos
 - Se ha elaborado en coordinación con las comunidades autónomas
 - Se cuantifican territorialmente los objetivos de atenciones a personas demandantes de empleo
 - Establece un objetivo global de mejora de la empleabilidad del 10%, relacionado con la prestación y el seguimiento de las atenciones
 - Se garantiza que, en un plazo máximo de seis meses, se elabore un perfil para las personas trabajadoras mayores de 45 años beneficiarias del subsidio por desempleo
 - El refuerzo de la red de profesionales de la orientación laboral sigue siendo una prioridad
 - Las organizaciones sindicales y empresariales podrán analizar la inversión en Políticas Activas de Empleo para el colectivo de mayores de 52 años

Otros:

- Agenda 2030. Establece 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

4 FUENTES

- Teletrabajo:

<https://www.ontsi.es/es/publicaciones/flash-datos-de-teletrabajo-2022>

- Cronología legislación laboral:

<https://www.mites.gob.es/es/Guia/indices/index.htm>

- Encuesta de Población Activa (EPA):

<https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPA4T25.htm>

